

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: ALTABAS KAJATT
DE MILLA Maria Del Carmen
Paloma FAU 20159981216 soft
Fecha: 01/07/2026 14:00:49 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: CAMPOS
BARRANZUELA Edwin FAU
20159981216 soft
Fecha: 30/06/2026 12:43:01 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: BASCONES
GÓMEZ VELÁSQUEZ ANGELA
MAGALLI / Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 30/06/2026 15:48:23 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: MAITA
DORREGARAY Sara Del Pilar FAU
20159981216 soft
Fecha: 2/07/2026 10:20:50 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala -
Suprema SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 03/07/2026 16:58:03 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

Tutela de derechos infundada

Dado que la declaración del imputado es voluntaria, al tratarse de un medio de defensa, no se acreditó vulneración alguna del derecho de defensa ni del derecho a declarar, pues el investigado fue debidamente informado de los cargos y, conforme a sus derechos, tenía la facultad legal de solicitar su declaración en cualquier momento de la investigación preparatoria. La alegada indefensión deriva de la propia inacción procesal de parte y no de una actuación lesiva de la autoridad fiscal.

AUTO DE APELACIÓN

Lima, diez de junio de dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: el recurso de

apelación interpuesto por la defensa técnica de **Benjamín Carlos Enríquez Colfer** contra el auto del 14 de abril de 2025, emitido por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos, promovida en la investigación que se sigue al recurrente por el delito contra la Administración pública, en la modalidad de cohecho activo genérico, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo PEÑA FARFÁN.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera instancia

Primero. El investigado Enríquez Colfer, mediante escrito del 20 de marzo de 2024, formuló una tutela de derechos e indicó que el Ministerio Público afectó su derecho a la defensa; asimismo, alegó encontrarse en estado de indefensión, debido a que el Ministerio Público concluyó la investigación sin haberle tomado su declaración indagatoria.

Segundo. Ante ello, el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria emitió la Resolución n.º 2, del 14 de abril 2025, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos.

∞ Los principales argumentos del juez fueron (a la letra) los siguientes:

El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima Este declaró infundada la solicitud de Tutela de Derechos planteada por el investigado Enríquez Colfer. El tribunal determinó que no existió ninguna vulneración a su derecho a la defensa, puesto que el procesado tenía pleno conocimiento de la investigación en su contra y de los cargos que se le imputaban, tal como consta en las notificaciones del expediente.

La judicatura demostró que el Ministerio Público programó y notificó debidamente la declaración indagatoria del imputado en múltiples fechas. Sin embargo, fue el propio Enríquez Colfer quien decidió voluntariamente no asistir a las citaciones como parte de su estrategia legal, justificando su inasistencia mediante un escrito donde afirmaba que no declararía hasta que se resolviera la situación jurídica del fiscal a cargo, a quien había denunciado.

El juzgado validó la actuación de la Fiscalía al concluir que, dado que la declaración es un derecho y no una obligación coercitiva, se procedió correctamente al dar por terminada la etapa preliminar ante las inconcurrencias del procesado. Por lo tanto, el tribunal resolvió que las supuestas omisiones del caso no eran atribuibles al aparato estatal, sino a las propias decisiones del investigado.

Tercero. Contra la referida resolución, el recurrente interpuso recurso de apelación el 21 de abril de 2025, al no encontrarse conforme con la resolución que declara infundada su tutela de derechos.

∞ Los agravios esgrimidos fueron básicamente los siguientes:

3.1. El investigado argumenta que la resolución de primera instancia carece de una motivación adecuada y ordenada. Sostiene que la jueza se limitó a defender ciegamente la postura del Ministerio Público, emitiendo fundamentos que califica de inadecuados e inconstitucionales.

- 3.2.** El apelante justifica su inasistencia a las citaciones del 1 y 2 de diciembre de 2022 y afirma que no se le puede obligar a prestar declaración si existe una duda comprobada sobre la actuación del fiscal. Enríquez Colfer señala que el fiscal a cargo en ese momento (Solís Benites) había sido cuestionado por su conducta, por lo que el investigado advirtió válidamente que guardaría silencio hasta que la Fiscalía Suprema resolviera el apartamiento de dicho fiscal, lo cual ocurrió recién en septiembre de 2023.
- 3.3.** La defensa denuncia un error grave en las notificaciones que probaría que la jueza "firma por firmar", sin revisar los autos. Según el apelante, existe una citación programada para los días 17 y 18 de mayo de 2022, cuyo cargo de notificación indica que fue entregada recién el 27 de abril de 2023, es decir, un año después de las fechas señaladas para la diligencia.
- 3.4.** Apoyándose en los artículos 60 y 61 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), el investigado subraya que la conducción de la investigación preliminar y preparatoria es responsabilidad exclusiva del fiscal, no del investigado. Señala que el nuevo fiscal adjunto que asumió el caso (Ávila Loli) dio por iniciada la investigación preparatoria, pero nunca lo citó a declarar durante los 120 días que duró dicha etapa, dejando que la investigación "durmiera el sueño de los justos".
- 3.5.** El apelante critica que la resolución cuestionada no hace mención a la Constitución ni a los principios que esta protege, sino que se basa en acuerdos plenarios (casaciones plenarios) que por ningún motivo pueden estar por encima de la norma máxima. Invoca el artículo 138 de la Constitución para recordar que, ante una incompatibilidad, los jueces deben preferir la norma constitucional, y reclama que se vulneró el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso.

∞ Dicha impugnación fue concedida por el Auto n.º 03, del 22 de abril de 2025. Se dispuso elevar los actuados a esta instancia suprema.

§ II. Del procedimiento en la sede suprema

Cuarto. Mediante el auto de calificación del 23 de septiembre de 2025, se declaró bien concedido el recurso de apelación. Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión del recurso de apelación. Después, se emitió el decreto del 13 de mayo de 2026, que señaló como fecha de audiencia el 10 de junio del año en curso. Posteriormente, se celebró de inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación y por unanimidad, corresponde dictar la presente resolución de vista, en los términos que a continuación se consignan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los argumentos presentados por el recurrente en su apelación se centran (a la letra) en los siguientes puntos concretos:

El recurrente sostiene que la resolución recurrida carece de una motivación suficiente e imparcial, pues habría asumido la postura del Ministerio Público sin una valoración adecuada de sus argumentos. Afirma que su inasistencia a las citaciones estuvo justificada por los cuestionamientos formulados contra el fiscal que dirigía la investigación, motivo por el cual decidió guardar silencio hasta que se resolviera su apartamiento. Asimismo, señala que la conducción de la investigación corresponde exclusivamente al Ministerio Público, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad por la falta de impulso procesal ni por la omisión de nuevas citaciones durante la investigación preparatoria.

Segundo. Antes de abordar el fondo de los alegatos de apelación y resolver los puntos controvertidos, es preciso sentar una premisa fundamental respecto a la naturaleza de la tutela de derechos, los mecanismos procesales idóneos y el ejercicio efectivo del derecho a declarar, conforme a su finalidad —la tutela de derechos—, el Acuerdo

Plenario n.º 4-2010/CJ-116, fundamento undécimo, prevé (a la letra) lo siguiente:

La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria se erige en un Juez de Garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71º del NCPP, responsabilizando al Fiscal o a la Policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el Juez determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva —que ponga fin al agravio—, reparadora —que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión— o protectora.

Tercero. En esa misma línea, resulta relevante señalar que el artículo 71, numeral 4, del CPP, como regla general, no condiciona de forma expresa este remedio procesal a que se inste previamente al Ministerio Público para obtener un pronunciamiento de su parte. En el Acuerdo Plenario n.º 2-2012/CJ-116 se estableció que, de manera excepcional y únicamente en casos donde se alegue la vulneración del principio de imputación suficiente —el cual forma parte de la garantía del derecho de defensa procesal—, el imputado afectado debe acudir previamente al fiscal investigador para solicitar la subsanación correspondiente. Esto se fundamenta en que el fiscal ejerce dicha función de promoción de la acción penal de manera exclusiva. Es obvio que en el presente caso el debate principal no gira en torno a la vulneración del principio de imputación suficiente, sino sobre una supuesta privación del derecho a declarar del investigado que habría generado un estado de indefensión.

Por otro lado, cabe destacar que el inciso d) del numeral 2 del artículo 71 del CPP establece expresamente que el imputado tiene derecho a:

"Abstenerse de declarar [...]". Ello implica que nadie puede obligarlo a responder preguntas, que puede guardar silencio total, que puede responder solo algunas preguntas y que puede suspender su declaración para consultar con su abogado. Asimismo, el artículo 86 del CPP dispone que el imputado tiene derecho a prestar declaración y a ampliarla. Resulta claro que la norma habla de un derecho, no de una obligación.

Cuarto. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la defensa cuestiona específicamente la inacción del Ministerio Público, e indica que el nuevo fiscal dio por iniciada la investigación preparatoria de 120 días, pero nunca lo citó para dar su declaración, y que la investigación "durmió el sueño de los justos". En observancia del principio de congruencia procesal, es preciso señalar que el mecanismo idóneo y correcto para cuestionar la inactividad del fiscal y la duración de esta etapa es el remedio procesal del **control (judicial) de plazos**, el cual permite a la defensa solicitar el cierre de la etapa, si se advierten dilaciones o falta de impulso probatorio.

Quinto. En ese sentido, los agravios del recurrente, relacionados con la inactividad fiscal durante esos 120 días, carecen de asidero a través de esta vía. Permitir el uso de la tutela de derechos para discutir la extensión de los plazos procesales y la inactividad dentro de estos generaría una vía paralela que desnaturalizaría el sistema procesal y comprometería su orden y coherencia. La tutela de derechos no está diseñada para evaluar la razonabilidad de la prolongación de los plazos ni la inercia investigativa del fiscal, ya que su finalidad es garantizar el respeto de derechos fundamentales frente a vulneraciones directas —como el rechazo arbitrario a un pedido de declaración—, no revisar criterios de gestión del tiempo procesal. Aceptar el uso indebido de una tutela de derechos para efectuar un control de plazos o inactividad podría incentivar estrategias dilatorias contrarias al principio de eficiencia

procesal. Por lo tanto, el control judicial de plazos constituye el único remedio adecuado para impugnar la extensión indebida de la investigación sin diligencias, y deben descartarse los agravios en este extremo

Sexto. Bajo esta premisa, la figura de la tutela de derechos no puede ser utilizada como una herramienta para subsanar la pasividad de la defensa. El derecho a la declaración indagatoria del investigado está plenamente garantizado y salvaguardado por el artículo 86 del CPP, el cual establece, en su numeral 1, que el imputado tiene derecho a prestar declaración "en todas las etapas del proceso". Más importante aún, el numeral 2 de dicho artículo dispone expresamente que, durante la investigación preparatoria, el imputado prestará declaración ante el fiscal "cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite".

Séptimo. Esto significa que el ejercicio material del derecho a la defensa a través de la declaración es de libre disposición y exigibilidad ininterrumpida por parte del procesado. Como se evidencia en el expediente, la "Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria n.º 16" ordenó explícitamente notificar a los imputados comunicándoles los derechos que les asisten. Al estar debidamente notificado con los cargos que daban lugar a la acción penal en su contra, sin perjuicio de los descargos y/o mecanismos de defensa que podía propiciar, si el recurrente Benjamín Carlos Enríquez Colfer consideraba necesario declarar lo pudo solicitar en el plazo que duraba la investigación preparatoria, pues la declaración del imputado, al ser un mecanismo de defensa y no un medio de prueba, es voluntaria; por ello, tenía la potestad directa de presentar un escrito solicitando que se fije fecha y hora para su declaración. Lo que no ocurrió.

Octavo. Al no haber accionado su derecho a solicitar la declaración, y al no haber activado el control de plazos ante la supuesta inactividad de la

Fiscalía, el procesado no puede alegar retroactivamente un "estado de indefensión" mediante una tutela de derechos. El aparato estatal en ningún momento le prohibió, limitó o denegó el ejercicio de su derecho a declarar; fue una omisión atribuible a su propia estrategia legal o inacción procesal. Por otro lado, siempre está expedito su derecho a efectuar sus descargos también por escrito, en las diferentes etapas del proceso, sobre todo en la investigación preparatoria y las fases escritas de la etapa intermedia, de ser el caso.

Noveno. Por lo expuesto, el recurso impugnatorio postulado debe ser declarado infundado; en consecuencia, se confirmará el auto recurrido, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el investigado Benjamín Carlos Enríquez Colfer, en los seguidos en su contra como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

Décimo. Por último, debido a que la decisión impugnada no puso fin al proceso penal y a que no se trata de un incidente de ejecución, no se establecerán costas procesales, de acuerdo con el artículo 497, numeral 1, del CPP.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por el investigado **Benjamín Carlos Enríquez Colfer**.
- II. **CONFIRMARON** el auto del 14 de abril de 2025, emitido por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria-Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos, promovida en la investigación que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

III. DISPUSIERON que no corresponde imponer costas al recurrente Benjamín Carlos Enríquez Colfer.

IV. MANDARON que, cumplidos los trámites respectivos, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de apelación en esta Sala Penal Suprema. Hágase saber.

Intervinieron el señor juez supremo Campos Barranzuela por licencia del señor juez supremo Luján Túpez y la señora jueza supremo Báscones Gómez Velásquez por licencia del señor juez supremo Prado Saldarriaga.

SS.

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

CAMPOS BARRANZUELA

BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ

MAITA DORREGARAY

SPF/ckfl